

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 30

Juan Pedro García percibió en el año 2021 una prestación extraordinaria por cese de actividad tras terminar su encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. En el año 2025, concretamente el 4 de marzo, Juan Pedro recibió una reclamación de deuda, por importe de 4.500€ de principal, por la que se le instaba al pago del importe de la prestación percibida al ser declarada indebida. En el plazo reglamentario correspondiente, solicita el fraccionamiento de la deuda.

1

Señale la respuesta CORRECTA sobre el último día del plazo reglamentario de ingreso de la reclamación de deuda que le han notificado a Juan Pedro García:

- A. 5 de abril de 2025 (sábado).
- B. 20 de abril de 2025 (domingo).
- C. 21 de abril de 2025 (lunes).
- D. 30 de abril (miércoles).

2

Señale el número máximo de plazos en que podrá fraccionar el pago de la reclamación de deuda Juan Pedro García:

- A. Hasta un máximo de 4 años.
- B. 45 plazos.
- C. 30 plazos.
- D. 60 plazos.

3

¿Mediante qué sistema de pago se deberá ingresar el importe de los correspondientes vencimientos del fraccionamiento?

- A. Mediante transferencia bancaria.
- B. Mediante domiciliación bancaria.
- C. Mediante efectivo o cheque ante una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria.
- D. Mediante cualquiera de los métodos indicados anteriormente, a elección del beneficiario.

4

¿La reclamación de deuda por la prestación indebidamente percibida conlleva recargo?

- A. No, si se paga dentro del plazo reglamentario de ingreso, un 20% si se paga fuera del plazo reglamentario.
- B. Sí, del 20% en todo momento.
- C. Sí, del 10% si se paga en el primer mes natural o del 20% si se paga a partir del segundo mes natural.
- D. Sí, del 20% si se paga dentro del plazo de la reclamación de deuda o un 35% si se paga una vez vencido ese plazo.

Una vez concedido el fraccionamiento, Juan Pedro impaga las aportaciones de julio de 2025, octubre de 2025 y febrero de 2026, dando inicio automático a la vía ejecutiva con la correspondiente emisión de la providencia de apremio. Ante la providencia de apremio, Juan Pedro presenta un recurso de alzado alegando la prescripción de la deuda reclamada.

5

¿Desde cuándo se devengarán intereses de demora por el fraccionamiento impagado?

- A. Desde el día 1 de agosto de 2025.

- B. Desde el día 1 de noviembre de 2025.
- C. Desde el día 1 de marzo de 2026.
- D. Solo cuando transcurran 15 días naturales desde la notificación de la providencia de apremio.

6

No tengas en cuanto los datos de la pregunta anterior. Ahora debes suponer que Juan Pedro ha concluido el período de pago de todos los plazos del fraccionamiento y solo tiene pendiente por pagar la aportación de octubre de 2027. El último pago realizado del fraccionamiento es de enero de 2029. Se le emite providencia de apremio para reclamar el pago correspondiente a octubre de 2027. ¿Desde cuándo se devengarán intereses de demora por el fraccionamiento impagado?

- A. No se devengarán intereses y no se debería haber emitido la providencia de apremio porque no se han alcanzado las tres mensualidades impagadas.
- B. Desde el 1 de noviembre de 2027.
- C. Desde el 1 de febrero de 2029.
- D. Solo cuando transcurran 15 días naturales desde la notificación de la providencia de apremio.

7

¿La presentación del recurso de alzado contra la providencia de apremio que ha realizado Juan Pedro suspende el procedimiento de apremio?

- A. No, la prescripción de la deuda no es una de las causas tasadas en la legislación.
- B. No, el procedimiento solo se puede suspender si se concede un aplazamiento.
- C. Sí, suspende el procedimiento de apremio, siempre que se presenten garantías suficientes.
- D. Sí, suspende el procedimiento de apremio, sin necesidad de presentar garantías.

El recurso de alzada es desestimado por la Tesorería General de la Seguridad Social y, por lo tanto, se prosigue la vía ejecutiva con el embargo de un vehículo propiedad de Juan Pedro. El vehículo está ubicado en el jardín del domicilio de Juan Pedro y los funcionarios de la Unidad de Recaudación Ejecutiva quieren acceder para practicar el embargo. Una vez practicado el embargo, el vehículo es tasado en 6.000€ por un perito tasador que ha cobrado 200€ por este servicio.

8

¿Quién debe autorizar el acceso al domicilio de Juan Pedro si éste no presta su consentimiento voluntario?

- A. El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
- B. El juzgado competente.
- C. El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- D. Los funcionarios de la URE son agentes de la autoridad, por lo que no necesitan autorización.

9

¿Quién debe pagar los 200€ que ha cobrado el perito tasador por valorar el vehículo objeto de embargo?

- A. La Tesorería General de la Seguridad Social, sin que puedan ser repercutidas posteriormente al apremiado.
- B. El apremiado, sin que puedan ser adelantadas por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- C. El 50% lo pagará el apremiado y el 50% lo pagará la Tesorería General de la Seguridad Social.

- D. La Tesorería General de la Seguridad Social, exigiendo ese importe posteriormente al apremiado con la consideración de costas del procedimiento de apremio.

10

El vehículo ha sido valorado en 6.000€, tiene una carga de 1.500€ por un préstamo, Juan Pedro tiene una deuda de 2.500€ con la Seguridad Social y, además, debe 500€ a su primo por las vacaciones del año pasado. ¿Cuál será el tipo de enajenación del vehículo objeto de embargo?

- A. 6.000€.
- B. 4.500€.
- C. 3.500€.
- D. 2.500€.

Carmen López es una pensionista de viudedad a la que le han reconocido una pensión desde el fallecimiento de su marido hace 4 años. Su marido estuvo casado anteriormente con Lucía González, que era en el momento del hecho causante preceptora de una pensión compensatoria de 200€ que se extinguió con el fallecimiento. El fallecido estuvo conviviendo exactamente el mismo tiempo con ambas mujeres y la cuantía de la pensión de viudedad que ha generado es de 1.000€.

Hace 18 meses Carmen cambió de cuenta bancaria y no lo comunicó a la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que no ha percibido y no ha reclamado el pago de esas 18 mensualidades.

11

¿Cómo se repartirá la pensión de viudedad entre Carmen y Lucía?

- A. Carmen tendrá derecho a una pensión de viudedad de 400€ y Lucía de 200€.
- B. Carmen tendrá derecho a una pensión de viudedad de 500€ y Lucía de 500€.
- C. Carmen tendrá derecho a una pensión de viudedad de 800€ y Lucía de 200€.
- D. Solo Carmen tendrá derecho a una pensión de viudedad de 1.000€.

12

¿Podrá reclamar Carmen ahora el abono de la totalidad de los 18 meses en los que no ha percibido el pago de su pensión de viudedad reconocida?

- A. Sí, ya que las prestaciones de muerte y supervivencia no caducan nunca.
- B. Solamente los 3 últimos meses.
- C. Solamente el último año.
- D. No.

13

Imagina que 3 años antes de su fallecimiento el marido de Carmen López sufrió un accidente de trabajo que derivó en el cobro de una indemnización a tanto alzado por lesiones permanentes no invalidantes. ¿Sería posible demostrar que el fallecimiento se debió a ese accidente de trabajo y reputar derecho a muertos por contingencias profesionales?

- A. Sí, se podría demostrar ya que no transcurrieron más de 5 años entre el accidente de trabajo y el fallecimiento.
- B. Sí, se presumirá que se trata de una contingencia profesional ya que no transcurrieron más de 5 años entre el accidente y el fallecimiento.
- C. En todo caso, se reputará derecho a muertos por contingencias profesionales.
- D. No, ya que no tenía declarada una incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad derivada de contingencias profesionales.

14

Señale la respuesta CORRECTA. Con carácter general, la pensión de viudedad que cobra Carmen López será incompatible con:

- A. Las rentas del trabajo.
- B. Otra pensión de viudedad en otro régimen de la Seguridad Social si hay superposición de cotizaciones durante 15 años.
- C. La pensión de jubilación.
- D. Contraer matrimonio o constituir pareja de hecho.

15

Carmen López decide jubilarse a los 65 años acreditando una cotización de 41 años en toda su vida laboral. Una vez transcurrido un año completo desde su jubilación, se plantea volver a trabajar a tiempo parcial con una jornada del 40%. Señale la modalidad de jubilación a la que podría acceder:

- A. Jubilación parcial.
- B. Jubilación activa.
- C. Jubilación flexible.
- D. Cualquiera de las anteriores.